



Oggetto: Permesso di Costruire in deroga al Piano Regolatore Generale di Squillace, per il *“Progetto per la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-assistenziale polivalente sito in località Gebiola nel Comune di Squillace”* ai sensi dell’art. 14, del D.P.R. n° 380 del 06 giugno 2001. Codice SUE n° 583

1. DESCRIZIONE INTERVENTO DI PROGETTO

Il progetto per la *“Costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-assistenziale polivalente sito in località Gebiola nel Comune di Squillace”*, in deroga al Piano Regolatore Generale di Squillace, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.P.R. n° 380/2001, è un intervento di interesse pubblico ad iniziativa privata - i cui costi di realizzazione saranno a totale carico del privato - e consentirà la costruzione a Squillace lido di un Centro polivalente per giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico.

2. CONTESTO

Tra le strutture gestite dalla Fondazione Città Solidale, organizzazione senza scopo di lucro, tre sono collocate all’interno del Comune di Squillace: una casa d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati, una comunità educativa per minori ed un centro diurno per disabili.

Lo scopo sociale della nuova struttura (la quarta) che Fondazione Città Solidale vorrebbe edificare nel Comune di Squillace è quello di dare concreta assistenza ad un numero sempre maggiore di ragazzi affetti da autismo.

Ciò da un lato consentirebbe alle persone con autismo di vivere la propria condizione con dignità, dall’altro rafforzerebbe la vocazione di un Comune sempre più attento alle persone fragili.

È, pertanto, con questa specifica finalità che Città Solidale intende costruire un Centro polivalente per giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico.

Per tale motivo si è reso necessario concepire e progettare gli spazi necessari ed adeguati, nel rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla normativa, per la specifica tipologia delle strutture destinate ad ospitare persone con sintomatologie riconducibili all’autismo e/o similari.

3. STATO DI PROGETTO

L’attuale progettazione proposta da Fondazione Città Solidale, prevede una struttura con un aumento della volumetria di circa 327,30 mc.

I lotti interessati dall’intervento di costruzione ed ampliamento sono identificati al foglio n° 30 particella n° 830 (ex 485) e particella n° 486.

Nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Squillace, le precitate particelle ricadono all’interno del Piano di Lottizzazione adottato con delibera C.C. n° 75 del 30 settembre 1989 con destinazione **“Zona Territoriale Omogena C2.1 Residenziale”**.

L’intervento proposto riguarda la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-sanitaria polivalente in parziale deroga al PRG già approvato.

Il nuovo edificio avrà una struttura portante in cemento armato costituita da due elevazioni e si costituirà da una unità immobiliare di superficie di progetto pari a 327,68 mq al netto di servizi, ripostigli e murature interne (al netto dei 30 cm dei muri di tamponamento).

L’altezza dell’intero fabbricato sarà pari a 7,00 ml, in analogia a quella dell’edificio più prossimo.

Il lotto interessato alla costruzione, identificato al Foglio n. 30 P.lla 830 (ex 485) e P.lla 486, è possibile determinare un volume di 930 mc, pertanto con il presente progetto - essendo lo stesso a vocazione sociale e assistenziale - la Ditta ha richiesto la deroga alle previsioni di cui allo strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.).

Allo stato di fatto sulla particella 486 non vi sono costruzioni, e confina con la strada comunale di accesso e con stessa proprietà dove insiste un fabbricato.

Ai sensi dal PRG del Comune di Squillace è realizzabile sulla P.lla 486 un volume di 930 mc.

- di cui $930/2,90 = 320,68$ mq (superficie lorda ad esclusione dei collegamenti verticali)
- Superficie lorda di progetto = $105,80 + 105,80 + 96,80 + 125,15$ mq = 433,55 mq
- Volume di progetto = $441,20 \times 2,90 = 1.257,29$ mc;
- Differenza tra volume realizzabile e volume di progetto = $1257,29 - 930 = 327,30$ mc

Pertanto, dall'esamina del progetto acquisito agli atti in data 25/10/2024 al prot. n° 10291 con Codice SUE n° 583 di prot., si richiede una deroga al PRG dei limiti volumetrici pari a 327,30 mc, ricorrendo al:

- art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede: *"1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444";*
- Regolamento Edilizio Comunale il cui art. 75 "Deroghe" testualmente recita: *"l'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio comunale e nulla osta della Regione, può derogare alle disposizioni del presente regolamento e delle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti."*

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico esprime parere favorevole alla deroga dei limiti volumetrici pari a 327,30 mc, necessarie per la realizzazione dell'opera in oggetto con finalità pubbliche.

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Antonio Macaluso

